

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH „WODOMAT”

(dalej jako „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJEY

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług serwisowych automatów do uzdatniania wody pitnej za pośrednictwem Panelu Zdalnego Monitoringu oraz aplikacji mobilnej

2. **Ustugodawca:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «**WODOMAT**», ul. Bukowa 6, Kamieńczyk 07-202 Polska, NIP: 7622022570; REGON: 529501391, KRS: 0001124216. Bank: PKO BANK POLSKI, Leonida Teligi 5/8, Warszawa, IBAN PL: 84 1020 1169 0000 8602 0905 1188, SWIFT: BPKOPLPW.

3. **Ustugobiorca:** Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który rejestruje się w Panelu Zdalnego Monitoringu i akceptuje niniejszy Regulamin

4. **Strony:** Ustugodawca oraz Ustugobiorca.

5. **Akceptacja Regulaminu:** Kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) lub przycisku aktywacyjnego w Panelu Zdalnego Monitoringu podczas pierwszej rejestracji/logowania, co stanowi zawarcie wiążącego Regulaminu świadczenia usług na warunkach określonych w Regulaminie.

1. PRZEDMIOT USŁUG (SERWIS)

1.1. Ustugodawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych automatów do uzdatniania wody pitnej typu Water vending machine Wodomat (QY-01) marka handlowa WODOMAT Zdrowa Woda (dalej: „Serwis”), a Ustugobiorca zobowiązuje się do przyjęcia i zapłaty za wykonany Serwis.

1.1.1. Standardowy pakiet Serwisu jednej jednostki urządzenia obejmuje:

- Zdalny monitoring oraz utrzymanie i aktualizację oprogramowania urządzenia;
- Utrzymanie sprawności chatbota w komunikatorze Telegram (wsparcie techniczne i analityczne);
- Wsparcie techniczne pracowników Ustugodawcy za pośrednictwem chatbota Telegram w dni robocze w godz. 9:00–18:00;

1.1.2. Ustugodawca może świadczyć dodatkowe usługi za odrębną opłatą, uzgodnioną indywidualnie za pośrednictwem Panelu lub poprzez komunikatory (WhatsApp, Telegram i inne):

- czyszczenie i płukanie zbiornika urządzenia;
- konfiguracja/kalibracja urządzenia;
- diagnostyka usterek urządzenia;
- sprawdzenie parametrów temperaturowych pracy urządzenia;
- sprawdzenie szczelności modułu;
- rekomendacje dotyczące ustawień odpowiedniej twardości wody;
- wymiana podzespołów, części i elementów eksploatacyjnych urządzenia;
- inne czynności w ramach Regulaminu, wykonywane przez Ustugodawcę na zlecenie Ustugobiorcy.

1.1.3. Ustugodawca wykonuje Serwis urządzenia do uzdatniania wody pitnej na podstawie Zgłoszenia Ustugobiorcy.

1.1.4. Ustugodawca działa na zlecenie i w interesie Ustugobiorcy przy wykonywaniu Serwisu urządzenia.

1.1.5. W przypadku uzyskania przez Ustugodawcę dostępu do danych osobowych osób trzecich w toku realizacji Serwisu, dane te są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Ustugodawcy.

1.2. Serwis urządzenia do uzdatniania wody pitnej realizowany jest na zasadach i w terminach określonych w Rozdziale 2 Regulaminu.

2. WARUNKI REALIZACJI I ZGŁOSZEŃ

- 2.1. Usługobiorca składa Zgłoszenia serwisowe drogą mailową (serwis@wodomat.pl), poprzez komunikatory (WhatsApp, Telegram i inne) lub bezpośrednio w Panelu Zdalnego Monitoringu.
- 2.2. Usługodawca przyjmuje zgłoszenia w dni robocze w godzinach 9:00–18:00 i potwierdza ich przyjęcie w ciągu 3 dni roboczych.
- 2.3. Jeżeli przekazane przez Usługobiorcę informacje są wystarczające do realizacji Zgłoszenia, Usługodawca informuje Usługobiorcę o przyjęciu Zgłoszenia zgodnie z pkt 2.2 Regulaminu.
- 2.4 Standardowy termin realizacji Serwisu wynosi 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
- 2.5. Momentem przyjęcia Zgłoszenia do realizacji jest moment wystania przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
- 2.6. Jeśli w toku realizacji Serwisu Usługodawca stwierdzi konieczność wykonania szerszego zakresu prac niż wskazano w Zgłoszeniu, jest zobowiązany poinformować o tym Usługobiorcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych tym samym kanałem.
- 2.7. Zwiększenie zakresu prac możliwe jest wyłącznie za zgodą Usługobiorcę, wyrażoną tym samym sposobem, którym otrzymał on powiadomienie od Usługodawcy.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

3.1. Usługobiorca zobowiązuje się:

- 3.1.1. przysyłać Zgłoszenia Usługodawcy w sposób określony w Regulaminie;
- 3.1.2. zapewniać dostęp do urządzenia do uzdatniania wody pitnej i/lub przekazywać je Usługodawcy w celu wykonania Serwisu;
- 3.1.3. przekazywać Usługodawcy dokumentację i informacje niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu;
- 3.1.4. w przypadku zastrzeżeń do wykonanego Serwisu, przedstawić je w sposób uzasadniony zgodnie z Rozdziałem 4 Regulaminu;
- 3.1.5. zachować w tajemnicy informacje handlowe Usługodawcy, które staną się mu znane podczas realizacji Serwisu, i nie ujawniać ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy.

3.2. Usługobiorca ma prawo:

- 3.2.1. kontrolować realizację Serwisu przez Usługodawcę, nie ingerując przy tym w jego działania;

3.3. Usługodawca zobowiązuje się:

- 3.3.1. przyjmować i rozpatrywać Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem oraz realizować Serwis na ich podstawie;

Wodomat Sp. z o.o.

Bukowa 6, 07-202 Kamieńczyk, Polska
REGON: 529501391
NIP: 7622022570
KRS: 0001124216

kontakt@wodomat.com.pl
www.wodomat.pl

- 3.3.2. wykonywać Serwis rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem oraz Regulaminem;
- 3.3.3. realizować Serwis w terminach uzgodnionych w Regulaminie;
- 3.3.4. niezwłocznie informować Usługobiorcę o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na jego działalność;
- 3.3.5. zachować w tajemnicy informacje handlowe Usługobiorcy i nie ujawniać ich osobom trzecim bez jego zgody;
- 3.3.6. na żądanie Usługobiorcy usunąć wady Serwisu;
- 3.3.7. udzielać wyjaśnień na temat realizowanego Serwisu na prośbę Usługobiorcy;
- 3.3.8. zapewnić bezpieczeństwo urządzenia i dokumentacji przekazanej przez Usługobiorcy.

3.4. Usługodawca ma prawo:

- 3.4.1. otrzymać urządzenie do uzdatniania wody pitnej i/lub dostęp do niego w celu wykonania Serwisu;
- 3.4.2. otrzymać od Usługobiorcy dokumentację i informacje niezbędne do realizacji Regulaminu;
- 3.4.3. powierzyć wykonanie części Regulaminu osobom trzecim, pozostając za nie odpowiedzialnym i pokrywając koszty ich usług;
- 3.4.4. wstrzymać realizację Serwisu w przypadku opóźnień w płatnościach lub odmowy przekazania/dostępu do urządzenia przez Usługobiorcę, aż do rozwiązania sytuacji;
- 3.4.4.1. jeśli okres zawieszenia Serwisu przekroczy terminy określone w pkt 2.4 Regulaminu, Usługodawca ma prawo jednostronnie odstąpić od realizacji Regulaminu;
- 3.4.5. jednostronnie, pozasądowo odstąpić od Regulaminu, informując o tym Usługobiorcę z 60-dniowym wyprzedzeniem.

3.5. Strony ustalają, że wszelkie informacje ujawnione w toku współpracy, oznaczone jako „Informacje poufne” lub „Tajemnica handlowa”, nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody drugiej Strony.

3.6. Usługodawca potwierdza, że Regulamin oraz jej realizacja nie oznaczają przeniesienia jakichkolwiek praw do znaków towarowych, nazw firmowych czy innych oznaczeń i wyników działalności twórczej Usługodawcy lub spółek z jego grupy. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę znaku towarowego Usługodawcy lub podobnego, w jakiegokolwiek formie, bez jego pisemnej zgody. Po podpisaniu Regulaminu Usługodawca udzieli Usługobiorcy pisemnej zgody na wykorzystywanie znaków towarowych w zakresie związanym z realizacją niniejszego Regulaminu.

3.7. Powyższe zobowiązania obowiązują przez okres trwania Regulaminu oraz przez 3 (trzy) lata po jego rozwiązaniu.

4. PROCEDURA ODBIORU SERWISU

4.1. Po wykonaniu usług wskazanych w pkt 1.1.2 Usługodawca sporządza **protokół odbioru (protokół odbioru)**. Protokół ten stanowi dokument księgowy pierwotny.

4.2. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do wykonania Serwisu, Usługobiorca zgłasza je na piśmie lub elektronicznie (mail, messenger: whatsapp, telegram) w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia Serwisu.

4.3. W przypadku braku zastrzeżeń w terminie określonym w pkt 4.2, Serwis uznaje się za wykonany przez Usługodawcę i przyjęty przez Usługobiorcę bez zastrzeżeń.

5. PŁATNOŚCI I SYSTEM SUBSKRYPCYJNY

5.1. Świadczenie usług określonych w pkt 1.1.1. ma charakter subskrypcyjny. Opłaty naliczane są miesięcznie z góry za każdą jednostkę urządzenia zarejestrowaną w systemie Usługobiorcy. Podstawowe stawki wynoszą:

- 47,00 zł netto miesięcznie za jednostkę urządzenia (wsparcie, monitoring, chatbot).
- 5,00 zł netto miesięcznie za kartę SIM w urządzeniu.

5.2. Płatności automatyczne (Karta płatnicza): Akceptując Regulamin, Usługobiorca wyraża zgodę na automatyczne obciążanie podpisanej karty płatniczej (płatność cykliczna/subskrypcyjna) na koniec każdego okresu rozliczeniowego, zgodnie z wybranym wariantem rozliczeń.

5.3. Okresy i zasady płatności za świadczone usługi będą określone bezpośrednio w panelu zdalnego monitoringu.

5.4. Cena usług określonych w pkt 1.1.1. może ulegać zmianie w zależności od wybranego wariantu rozliczenia oraz dostępnych promocji i rabatów

5.5. Obowiązek zapłaty uważa się za spełniony z chwilą pomyślnego autoryzowania transakcji i zaksięgowania środków przez operatora płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.

5.6. Brak środków na karcie płatniczej w dniu odnowienia subskrypcji uprawnia Usługodawcę do wstrzymania świadczenia usług (w tym blokady zdalnego monitoringu, chatbota, wsparcia technicznego) po uprzednim wezwaniu do zapłaty drogą elektroniczną.

5.7. Skalowanie opłat (Dodawanie urządzeń): Łączny koszt subskrypcji zależy od liczby urządzeń zarejestrowanych przez Usługobiorcę w Panelu. W przypadku dodania nowego urządzenia, całkowita opłata wzrasta automatycznie o wielokrotność stawek jednostkowych określonych w pkt 1.1.1.

5.8. W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę dodatkowych usług (pkt 1.1.2), ich koszt ustalany jest indywidualnie przez Strony.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

6.1. W przypadku naruszenia terminu realizacji Serwisu (pkt 2.4), Usługobiorca ma prawo żądać od Usługodawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości niewykonanego w terminie Serwisu za każdy dzień opóźnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane winą Usługobiorcy.

6.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie (pkt 5.1), Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 0,1% od niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy związane z jego urządzeniami, w tym m.in. świadczenie usług osobom trzecim za ich pośrednictwem w trakcie realizacji Serwisu.

6.4. W przypadku roszczeń lub kar nałożonych na Usługodawcę przez osoby trzecie w związku z działaniami Usługobiorcy (pkt 6.3), Usługobiorca zobowiązuje się do ich uregulowania.

6.5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i autentyczność dokumentów i informacji przekazanych Usługodawcy w celu wykonania Serwisu.

6.6. We wszystkich innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Polski.

7. SIŁA WYŻSZA

Wodomat Sp. z o.o.

Bukowa 6, 07-202 Kamieńczyk, Polska

REGON: 529501391

NIP: 7622022570

KRS: 0001124216

kontakt@wodomat.com.pl

www.wodomat.pl

7.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Regulaminu, jeśli jest to wynikiem działania siły wyższej, w szczególności: wojny, klęski żywiołowej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajków, zamieszek społecznych, a także decyzji władz mających wpływ na wykonanie Regulaminu.

7.2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym drugą Stronę na piśmie w terminie 3 dni kalendarzowych od jej wystąpienia.

7.3. Dowodem działania siły wyższej jest zaświadczenie właściwego organu państwowego.

7.4. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 60 dni kalendarzowych, każda ze Stron może rozwiązać Regulamin jednostronnie.

8. CZAS TRWANIA, ZMIANA I WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE REGULAMINU

8.1. Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony od momentu akceptacji jego przez Usługobiorcę i pierwszej płatności w systemie za usługi określone w pkt 1.1.1.

8.2. Każda ze Stron może wypowiedzieć z Regulaminu za pośrednictwem Panelu Zdalnego Monitoringu lub drogą mailową (serwis@wodomat.pl) z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia.

8.3. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego zawieszenia opłaty za monitoring na okres 1 miesiąca, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W okresie zawieszenia świadczenie usług wskazanych w pkt 1.1.1 nie będą świadczone.

8.4. Regulamin może zostać rozwiązany wcześniej za porozumieniem Stron.

9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

9.1. Strony będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z Regulaminu w drodze polubownych negocjacji.

9.2. Strony zobowiązują się do zachowania trybu przedsądowego zgodnie z przepisami prawa polskiego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni roboczych drogą mailową (serwis@wodomat.pl).

9.3. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin stanowi umowę elektroniczną (ofertę publiczną) i wchodzi w życie z chwilą jego akceptacji przez Usługobiorcę w Panelu Zdalnego Monitoringu i pierwszej płatności w systemie za usługi określone w pkt 1.1.1.

10.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianach Usługobiorca zostanie powiadomiony w Panelu lub drogą mailową z 7-dniowym wyprzedzeniem. Dalsze korzystanie z Panelu po tym terminie oznacza akceptację nowych warunków.